

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1510 -
1511/2531

บริษัท ไทย คอ มพิวเตอร์ ซัพพลายส์
จำกัด กับพวก

โจทก์

นาย อร่าม สุทธะพินทุ กับพวก

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47

จำเลยที่ 14 หยุดงานโดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลากิจ ซึ่งเป็น
คนละเรื่องกับที่เคยได้รับคำเตือนในเรื่องขาดงานโดยยื่นใบลาป่วยและมาสายกับ
เรื่องแจ้งในใบลาเท็จดังนั้นยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 14 ฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของโจทก์ซึ่งโจทก์ได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้ว อันจะ
เป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน ซึ่งเป็นเหตุให้โจทก์เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่า
ชดเชย.(ที่มา-สงเสริมฯ)

คดีสองสำนวน ศาลแรงงานกลางสั่งรวมพิจารณาพิพากษา

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ 14 เนื่องจากจำเลยที่ 14 ได้
กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของโจทก์ซึ่งโจทก์ได้ตัดเตือนเป็น
หนังสือแล้ว มิใช่การเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธ์ซึ่งมีจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 เป็นกรรมการ ที่ชี้ขาดให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายให้แก่จำเลยที่ 14

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 ให้การว่าคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำนวนหลังจำเลยที่ 14 เป็นโจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 14 โดยไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับโจทก์จ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชยค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่จำเลยที่ 14

โจทก์ซึ่งเป็นจำเลยในสำนวนหลังให้การต่อสู้คดี

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 และให้โจทก์จ่ายเงินที่ต้องชำระจำนวน 817 บาทและค่าชดเชยจำนวน 29,400 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'เห็นสมควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยไปตามลำดับ โจทก์อุทธรณ์เพียงประการเดียวว่าจำเลยที่ 14 ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย โดยอุทธรณ์เป็นใจความว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 14 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2529 ตามเอกสารหมาย จ.9 ต่อมาวันที่ 16 และ 17 มกราคม 2529 จำเลยที่ 14 ได้ลาหยุดอีกตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 อันเป็นการแจ้งใบลาเท็จต่อโจทก์ โจทก์จึงมีหนังสือเลิกจ้างในวันที่ 20 มกราคม 2529 ตามเอกสารหมาย จ.5 แต่จำเลยที่ 14 ไม่ยอมลงชื่อรับทราบคำเลิกจ้าง ในวันเดียวกันนั้นได้แจ้งใจที่จะกระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง

อีกได้ยื่นใบลาตามเอกสารหมายเลข 6 ขอลาในวันที่ 21 มกราคม 2529 เพื่อไปศาล โจทก์จึงอนุญาตให้จำเลยที่ 14 ลาตามใบลานั้น แต่สงสัยว่าจำเลยที่ 14 อาจไม่ได้ไปศาลจริง จึงได้สั่งให้ส่งหลักฐานแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 14 เพิกเฉยตลอดมาจนในที่สุด โจทก์ให้ทนายโจทก์ไปตรวจดูหลักฐานแต่ไม่พบว่าจำเลยที่ 14 ไปดำเนินการตามใบลา โจทก์จึงเลิกจ้าง ดังนั้น การกระทำของจำเลยที่ 14 ในการแจ้งใบลาเท็จตามเอกสารหมายเลข 6 เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับซึ่งโจทก์ได้ตกเตือนเป็นหนังสือตามเอกสารหมายเลข 9 และ 5 นั้น พิเคราะห์แล้วในปัญหาข้อนี้ ศาลแรงงานกลางฟังว่า ในวันที่ 15 มกราคม 2529 โจทก์ได้ออกคำเตือนให้จำเลยที่ 14 ลงชื่อรับทราบว่าตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2529 จำเลยที่ 14 ขาดงานโดยมีใบลาป่วย 1 วัน และมาทำงานสาย 5 วัน ตามเอกสารหมายเลข 9 หลังจากนั้นวันที่ 16 และ 17 มกราคม 2529 จำเลยที่ 14 ได้ลากิจส่วนตัวอ้างว่ามีเรื่องยุ่งๆ ที่บ้าน ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ซึ่งโจทก์ได้อนุมัติให้ลา แต่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2529 โจทก์ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้โจทก์ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ข้อกล่าวหาตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งจำเลยที่ 14 ได้ไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 โจทก์จึงทำหนังสือตกเตือนจำเลยที่ 14 เกี่ยวกับการลาในวันที่ 16 และ 17 มกราคม 2529 ว่าข้อความที่แจ้งในใบลานั้นเป็นเท็จ ขอย่าได้กระทำอีก ตามเอกสารหมายเลข 5 แต่จำเลยที่ 14 ไม่ยอมลงชื่อรับทราบ ในวันที่ 20 มกราคม 2529 นั้นเอง จำเลยที่ 14 ได้ยื่นใบลาขอไปศาลในวันที่ 21 มกราคม 2529 โจทก์ก็อนุญาตให้ลา ครั้นวันที่ 22 มกราคม 2529 จำเลยที่ 14 ไปทำงาน โจทก์ได้สั่งให้จำเลยที่ 14 ส่งหลักฐานในการลาไปศาล ตามเอกสารหมายเลข 7 แต่จำเลยที่ 14 เพิกเฉย ต่อมาวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลยที่ 14 ได้ยื่นใบลา ตามเอกสารหมายเลข 10 อีก โดยฝากนาย นพดล ยามรักษาการณ์ ไปเสนอต่อโจทก์แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติใบลา ครั้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลยที่ 14 ไปทำงาน โจทก์จึงสอบถามถึงการขาดงานแล้วโจทก์

จึงได้บอกเลิกจ้างจำเลยที่ 14 ซึ่งศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยว่าเหตุที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ 14 เนื่องจากจำเลยที่ 14 ได้กระทำผิดต่อเนื่องกันตลอดมาอันเป็นการจงใจขัดคำสั่งของโจทก์ โจทก์จึงเลิกจ้างได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 583ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ 14 โจทก์ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามข้อ 46 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน เพราะการกระทำของจำเลยที่ 14 ไม่เป็นการกระทำตามข้อ 47 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ที่โจทก์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เช่นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าในปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 14 มีสิทธิจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่นั้นศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 14 ได้ยื่นใบลาตามเอกสารหมายเลข จ.10 ขอลาในวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2529 โดยฝากใบลาให้นายนพดลยามรักษาการณืไปเสนอต่อโจทก์ แต่โจทก์ยังไม่อนุมัติใบลา ครั้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลยที่ 14 ไปทำงาน โจทก์ได้สอบถามถึงเรื่องการขาดงาน แล้วจึงได้บอกเลิกจ้างจำเลยที่ 14 หาได้ฟังข้อเท็จจริงว่าการที่จำเลยที่ 14 ยื่นใบลาตามเอกสารหมายเลข จ.6 นั้นเป็นการแจ้งเท็จในใบลาต่อโจทก์ และถือเป็นเหตุเลิกจ้างดังข้ออุทธรณ์ของโจทก์ในตอนท้ายไม่ ดังนั้นอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะในส่วนนี้จึงแตกต่างและนอกเหนือไปจากข้อวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จำเลยที่ 14 จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยที่ 14 ยื่นใบลาในวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2529 เรื่องขอลาไปพบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ตามเอกสารหมายเลข จ.10 โดยฝากยามรักษาการณืไปเสนอต่อโจทก์ แล้วได้หยุดงานไปก่อนได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้เป็นนายจ้างครั้งนี้แม้จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ตามเอกสารหมายเลข จ.13 ข้อ 6 ก. ที่กำหนดเกี่ยวกับการลากิจว่าต้องทำหนังสือลากิจขออนุญาตล่วงหน้าและต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือเสียก่อนจึงจะหยุดงานได้ ก็เป็นเรื่องการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลากิจ

จึงเป็นคนละเรื่องกับคำเตือนตามเอกสารหมายเลข 9 ซึ่งเป็นเรื่องขาดงานโดยยื่นใบลาป่วยและมาสาย ส่วนคำเตือนตามเอกสารหมายเลข 5 เป็นเรื่องข้อความที่แจ้งในใบลาเท็จ ดังนั้นตามพฤติการณ์เช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 14 ผ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของโจทก์ซึ่งโจทก์ได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้ว ซึ่งจะเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน อันเป็นเหตุให้โจทก์เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยดังที่โจทก์อุทธรณ์ เพราะการกระทำของจำเลยที่ 14 ไม่ต้องด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์เอกสารหมายเลข 13 ข้อ 8.3 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเลิกจ้างพนักงานผู้ซึ่งพบว่ามีความผิดดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยคือ '(ง) ผ่าฝืนกฎข้อบังคับของบริษัทหรือฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงบริษัทไม่จำเป็นต้องตัดเตือน' อันมีข้อความทำนองเดียวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 (3) นั้นเอง เช่นนี้โจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยที่ 14 ด้วย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยแก่จำเลยที่ 14 มานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น...

พิพากษายืน.

(สินवल คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น